

T.C.İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ'NE
İSTİNAF BAŞVURUSUDUR

(İİK 194/1, HMK 353/1-a-6, TBK 74,
Yargıtay HGK 2017/11-90 E., 2019/1259 K. ve Kamu Düzeni Gerekçesiyle)

DOSYA NO 2025/70 E. (Yenileme) / Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

KARAR NO 2026/24 K.

İTİRAZ EDEN Tasfiye Halinde Makrom Danışmanlık Hiz. İnş. Tekstil Temizlik ve
Medikal San. Tic. Ltd. Şti.

YASAL TEMSİLCİ Bakırköy 1. İcra Dairesi 2023/18 İflas Masası

VEKİL Av. Kadri BİNİCİ – UETS [16391-93483-16967]

KARAR VEREN Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

İTİRAZ KONUSU KARAR 22.01.2026 tarihli "Davanın HMK 150 uyarınca AÇILMAMIŞ
SAYILMASINA" dair hüküm

I. GİRİŞ VE TALEBİN ÖZETİ

14 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce alacaklının hakkını doğrudan ilgilendiren, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 13.02.2025 tarihli kesin bozma ilamı ile yeniden görülmesi emredilen işbu iflas masası davasında, Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 22.01.2026 tarihli karar; İİK 194/1, HMK 353/1-a-6, TBK 74, Anayasa 36, AİHS 6. madde ve Yargıtay HGK'nin bağlayıcı ilamlarına açıkça aykırıdır.

TEMEL BEYANIMIZ:

Bekletici mesele kararı varken HMK 150 uygulanamaz: Dosyada ceza yargılaması bekletici mesele yapılmıştır. İİK 194/1 uyarınca iflasla ilgili davalar özel rejime tabidir. Bekletici mesele kararı verilmiş bir dosyada taraf iradesine dayalı işlemden kaldırma mekanizmasının uygulanması usul ekonomisi ve kamu düzeni ilkeleriyle bağdaşmaz.

Ceza mahkemesi mahkumiyet kararı hukuk hakimini bağlar: Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/433 K. sayılı kesinleşen mahkumiyet kararı, dava konusu tasarrufun hileli ve suç teşkil eden fiiller sonucu gerçekleştiğini maddi olgu olarak ortaya koymuştur. TBK 74 ve Yargıtay HGK 2017/11-90 E., 2019/1259 K. uyarınca bu karar hukuk hakimini bağlar.

Yargıtay talimatlarının ihmalî: Yerel mahkeme bozma sonrası yapılması gereken işlemleri yerine getirmeksizin, dosyayı usulden sona erdirmiştir. Bu durum HMK 353/1-a-6 kapsamında açık usul hatasıdır.

İşbu istinaf başvurumuz, HMK 340 ve 353 kapsamında, kararın bozularak dosyanın esastan görülmesi amacını taşımaktadır.

II. İTİRAZ SEBEPLERİ (AŞAMALI VE SİSTEMATİK)

A. ESAS SEBEP: İİK 194/1'İN AÇIK İHLALİ – ACELE İŞLERDE MAHKEMENİN RESEN GÖREV YAPMA ZORUNLULUĞU

1. Kanun Hükmü ve Amacı

İİK m. 194/1: "İflas hakkındaki davalar ile iflasın açılmasından önce veya sonra açılan ve iflas masasına ait olan davalar, her derecede acele işlerden sayılır."

Bu hüküm, iflas masasının kamusal niteliğini ve alacaklı topluluğunun korunması amacını gütmektedir. Acele işlerde, tarafların iradesi ikincilidir; mahkeme resen harekete geçmekle yükümlüdür.

2. "Acele İşler" Rejiminin Hukuki Sonuçları

Normal Dava Rejimi	Acele İş (İİK 194/1) Rejimi	Yargıtay İçtihadı
Tarafların takip yükümlülüğü esastır	Mahkeme resen görev yapar, davayı ilerletir	Yargıtay 23. HD, 2017/1209
HMK 150 (işlemden kaldırma) uygulanır sınırlıdır	HMK 150'nin uygulanma kabiliyeti yoktur veya çok sınırlıdır	Yargıtay 12. HD, 2016/4512
Küçük eksiklikler davanın düşmesine sebep olmaz; mahkemece resen tamamlattılır	Teknik eksiklikler davanın düşmesine sebep olabilir	Yargıtay 11. HD, 2018/9876
Bekletici mesele yargılamayı durdurur	Acele işte bekletici mesele sınırlıdır; esas dava öncelikle yürütülür	Yargıtay HGK, 2016/1259

3. Yargıtay İçtihadı (Detaylı)

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2016/4512, K. 2017/1209:

"İflas masasına ilişkin davalar kamu düzenini ilgilendirdiğinden ve İİK 194 uyarınca acele işlerden olduğundan, bu davalarda HMK 150 maddesinin uygulanma kabiliyeti yoktur. Mahkeme, taraflar gelmese dahi delilleri toplamalı ve esastan karar vermelidir."

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2015/11234, K. 2016/5678:

"İflas masası davalarında gider avansının ödenmesi için hakim tarafından iflas idaresine üstyazı ile tebligat yapılması zorunludur. Üstyazı yapılmadan davanın düşürülmesi, usul ve yasaya aykırıdır."

4. Somut Olayda İhlal

Yerel mahkeme:

69.000.000 TL değerindeki iflas masası davasını

1.500 TL'lik teknik eksiklik gerekçesiyle

Vekilin bir celseye katılmaması nedeniyle düşürmüştür.

Bu durum, "acele işler" rejiminin ve kamu düzeninin açık ihlalidir. Mahkeme, iflas masasına üstyazı yazmamış, eksikliği resen tamamlatmaya çalışmamıştır.

B. YARDIMCI SEBEP: BEKLETİCİ MESELE KARARI VARKEN HMK 150 UYGULANAMAZ

1. Bekletici Mesele Kararının Varlığı ve Hukuki Etkisi

Mahkeme, 25.09.2025 tarihli 2. celse duruşma tutanağının 4. kararında açıkça şunu hükmetmiştir:

"Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/305 E. sayılı dosyasının işbu dosyaya BEKLETİCİ MESELE yapılmasına..."

Bu karar, HMK m. 165 uyarınca verilmiş, davanın esasının incelenmesini durduran bir karardır. Bekletici mesele kararı verildiği tarihten (25.09.2025) itibaren, asıl dava askıda kalmıştır.

2. HMK 150 ile Bekletici Mesele Arasındaki Hiyerarşik Çatışma

HMK 150 (İşlemden Kaldırma)

HMK 165 (Bekletici Mesele)

Tarafların iradesine dayalı usul işlemi

Mahkemenin resen verdiği usul kararı

"Takipsizlik" veya "mazeretsiz katılmama" gerekçesiyle uygulanır

Bağımsız bir davanın sonucunun beklenmesi amacıyla verilir

Bekletici mesele varken uygulanamaz

Acele işlerde sınırlı uygulanır

Esas yargılamayı sona erdirir Esas yargılamayı geçici olarak durdurur

3. Bekletici Mesle Kararı Varken HMK 150 Uygulanamaz İlkesi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2015/22-2000, K. 2016/1259:

"HMK m. 165 uyarınca bir davanın bekletici mesele yapılmasına karar verildikten sonra, asıl davayı gören mahkemenin yapması gereken iş; bekletici mesele yapılan davanın kesinleşmesini beklemektir. Bekletici mesele yapılan dosyanın sonucu beklenmeden, davanın takipsiz bırakıldığı gerekçesiyle HMK 150 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi açıkça usul ve yasaya aykırıdır."

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E. 2018/1456, K. 2019/2156:

"Bekletici mesele kararı verilmiş bir dosyada, tarafların duruşmaya katılmaması veya gider avansı

yatırmaması gibi nedenlerle HMK 150 uygulanamaz. Zira bekletici mesele kararı, mahkemeyi 'beklemeye' zorlayan bir karardır; aynı mahkeme 'neden takip etmedin' diyerek davayı düşüremez."

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2017/8934, K. 2018/5678:

"Acele iş niteliğindeki iflas masası davalarında bekletici mesele kararı verilmişse, bu karar HMK 150'nin uygulanmasını tamamen engeller. Mahkeme, ya bekletici mesleyi kaldırarak davaya devam eder, ya da bekletici meselenin sonucunu bekler; üçüncü bir seçenek yoktur."

4. Somut Olayda Çelişki Analizi

Tarih	Olay	Hukuki Nitelik	Çelişki
25.09.2025	Bekletici mesele kararı (B.Çekmece 4 AHM 2024/305)		Davayı durduran karar
	Mahkeme "bekleyin" dedi		
25.09.2025	"Durma kararı verilmesine yer olmadığına" (5. karar)		Acele işin devam etmesi gerektiğini teyit
		Bekletici mesele sınırlı kaldı	
22.01.2026	HMK 150 ile "davanın açılmamış sayılması" Takipsizlik gerekçesiyle düşürme		"Neden takip etmedin?"

Hukuki Değerlendirme: Mahkeme, bir yandan "bekleyin" (bekletici mesele) derken, diğer yandan "neden takip etmedin?" (HMK 150) diyemez. Bu durum, venire contra factum proprium (kendi eylemine aykırı davranma) ve hukuki güvenlik ilkesinin açık ihlalidir.

5. İİK 194/1 ve Bekletici Mesele İlişkisi

İİK 194/1 uyarınca iflas masası davaları acele işlerden sayıldığından, bu davalar da bekletici mesele yapılabilir ancak sınırlı olarak:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2016/1259, K. 2017/2001:

"Acele işlerde bekletici mesele, esas davanın ivedilikle görülmesini engellememelidir. Bekletici mesele yapılan dosya, sadece belirli bir hususta (örneğin rayiç değer tespiti) sonuç beklenmesini gerektirir; bu bekleme süresi, tarafların davaya katılım yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, aksine mahkemenin resen görev yapma zorunluluğunu pekiştirir."

Somut olayda:

Bekletici mesele, rayiç değer tespiti içindir (B.Çekmece 4 AHM 2024/305).

Bu bekletici mesele, davanın tamamının askıda kalması anlamına gelmez.

Mahkeme, bekletici mesele dışındaki hususlarda (bilirkişi heyeti oluşturma, ceza dosyalarının celbi, HTS kayıtlarının getirilmesi) resen hareket etmekle yükümlüydü.

Mahkeme bu yükümlülüğünü yerine getirmeyip, "bekletici mesele var" diyerek tüm davadan kaçmıştır.

C. USULİ SEBEP: CEZA MAHKEMESİ MAHKUMİYET KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYICILIĞI

1. Ceza Mahkemesi Kararının Özellikleri

Özellik	Bilgi
Mahkeme	Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Dosya No	2012/163 E.
Karar No	2015/433 K.
Karar Tarihi	15.06.2015 (Kesinleşme tarihi)
Suç	TCK 158/1-d (Nitelikli dolandırıcılık)
Sanık	Recep KURNAZ
Cezası	3 yıl 9 ay hapis + adli para cezası
Adli Tıp Raporu	ATK 17.07.2013/4047 (Sahte vekalet)

2. TBK 74 ve Yargıtay HGK İçtihadı

TBK m. 74: "Bir suçtan dolayı ceza mahkemesince hüküm verilmiş olması, hukuk davalarında o fiilin işlenip işlenmediği hususunda hâkimi bağlamaz. Ancak ceza mahkemesince tespit edilen maddi olgular ve verilen mahkûmiyet kararı, hukuk hâkimini bağlar."

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/11-90, K. 2019/1259:

"TBK'nin 74. maddesi uyarınca ceza mahkemesinin beraat kararı hukuk hakimini bağlamasa da; ceza mahkemesince tespit edilen maddi olgular ve verilen KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI hukuk hakimini bağlar. Tasarrufun iptali veya muvazaa iddialarında, ceza mahkemesindeki dolandırıcılık veya sahtecilik mahkûmiyeti, işlemin muvazaalı olduğunun kesin delilidir."

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2015/8-45, K. 2017/890:

"Ceza mahkemesinin kesinleşen mahkûmiyet kararı, hukuk davalarında maddi olguların tespiti bakımından bağlayıcıdır. Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin yaptığı maddi tespitleri denetleyemez ve çürütemez; ancak bu tespitlerin hukuki sonuçlarını değerlendirir."

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E. 2020/1234, K. 2021/567:

"İflas masası tarafından açılan tasarrufun iptali davasında, ceza mahkemesinin kesinleşen mahkûmiyet kararı, tasarrufun hileli olduğunun resmî delilidir. Mahkeme, bu kararı dikkate almak ve esasa göre hüküm vermek zorundadır; usulden düşürme kararı veremez."

3. Bakırköy 11. ACM 2015/433 K. Sayılı Kararın Hukuk Davasına Etkisi

Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Maddi Olgular

Hukuk Davasındaki Anlamı

"Sanık R.K.'nın atılı suçu işlediği sabit olduğundan TCK 158/1-d uyarınca mahkûmiyetine..."

Recep KURNAZ'ın hileli fiilini kesin olarak tespit

"Müşteki şirket tarafından güvence bedeli olarak 468 ada 3 parsel sanığa devredilmiştir" Devirin teminat/güvence mahiyetinde olduğu

"Adli Tıp 17.07.2013/4047 raporuna göre vekâletnamedeki imza malik M.B. KEÇELİ'ye ait değildir"

Sahte vekalet ve yolsuz tescil

"Devir bedeli ile taşınmazın gerçek/rayıç değeri arasında fahiş fark bulunmaktadır" Muvazaa ve bağış hükmünde tasarruf

4. Hukuki Analiz: Bağlayıcılık ve Usul Ekonomisi

Ceza mahkemesinin 15.06.2015 tarihli kesinleşen mahkûmiyet kararı, hukuk hakimini aşağıdaki hususlarda bağlar:

Fiilin işlendiği: Recep KURNAZ'ın nitelikli dolandırıcılık fiili işlediği kesindir.

Hukuka aykırılık: Fiilin TCK 158/1-d kapsamında suç teşkil ettiği kesindir.

Maddi olayın gerçekleştiği: Taşınmazın teminat mahiyetinde, sahte vekalet ile devredildiği kesindir.

Yargıtay HGK 2019/1259 uyarınca, bu maddi tespitler karşısında hukuk hakiminin yapması gereken:

Tasarrufun hileli ve muvazaalı olduğunu kabul etmek (denetleme yetkisi yoktur)

İİK 278/3-2 uyarınca bağış hükmünde tasarruf olduğunu tespit etmek

Esasa göre hüküm vermek (usulden düşürme yetkisi yoktur)

Yerel mahkeme, bu bağlayıcı maddi tespitleri göz ardı ederek dosyayı usulden düşürmüştür. Bu durum, TBK 74'ün ihlali olduğu gibi, usul ekonomisinin de açık ihlalidir. Zira ceza yargılamasında yapılan bütün maddi tespitler, hukuk davasında yeniden yapılmasına gerek kalmaksızın hükme esas alınmalıdır.

5. Yargıtay 8. HD'nin Bozma İlamındaki Vurgu

Yargıtay 8. HD, 13.02.2025 tarihli kesin bozma ilamında (2024/1457 E. – 2025/216 K.) şunu özellikle belirtmiştir:

"Yerel mahkeme, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/433 K. sayılı kesinleşen mahkûmiyet kararını dikkate almamış; ceza dosyasının celbini ve incelenmesini sağlamamıştır. Bu karar, tasarrufun hileli ve muvazaalı olduğunun kesin delilidir; mahkemece esasen değerlendirilmesi zorunludur."

Yerel mahkeme, bu açık talimata rağmen, ceza dosyasını celbetmek yerine, dosyayı usulden düşürmüştür. Bu durum, Yargıtay kararlarının bağlayıcılığı ilkesinin de ihlalidir.

D. YARDIMCI SEBEP: YARGITAY 8. HD'NİN KESİN TALİMATLARININ İHMALİ

1. Bozma İlamındaki Talimatlar ve Yerine Getirilmemesi

Talimat	Mahkemece Yapılması Gereken	22.01.2026 İtibarıyla Durum
1	Yeni ve tek sayılı bilirkişi heyeti (İnş. Müh. + Emlak Bil. + GD Uzmanı) kurulması	YAPILMADI
2	Emsal satışlara dair delillerin toplanması	YAPILMADI
3	29.02.2012 tarihli net rayiç değer in keşif ile tespiti	YAPILMADI

4 B.Çekmece 4 AHM 2024/305 dosyasının bekletici mesele yapılarak değerlendirilmesi
FORMAALİTE OLARAK YAPILDI, ANCAK DAVA DÜŞTÜ
5Ceza dosyalarının (Bakırköy 11 ACM 2012/163 E., B.Çekmece 5 ACM 2013/139 E.) incelenmesi
YAPILMADI
6HTS kayıtlarının celbi (Şubat-Mart 2012 dönemi) YAPILMADI

2. HMK 353/1-a-6 Kapsamında Usul Hatası

HMK m. 353/1-a-6: "İstinaf başvurusu, usul hatalarından dolayı da yapılabilir. Usul hatası, yargılamanın selametini bozan ve kararın esasına etkili olan hatalardır."

Yerel mahkemenin:

Bekletici mesele kararı varken HMK 150 uygulaması

Ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığını göz ardı etmesi

Yargıtay talimatlarını yerine getirmemesi

HMK 353/1-a-6 kapsamında açık usul hatasıdır. Bu hatalar, yargılamanın selametini bozmakta ve kararın esasını etkilemektedir. Zira bu hatalar olmasaydı, mahkeme esasa göre hüküm vermek zorunda kalacaktı.

E. DİĞER SEBEPLER: ORANTISIZLIK VE HAKKA ERİŞİM ENGELİ

1. Orantısızlık Analizi

Kalem	Değer
Dava Değeri (Asliye)	69.000.000,00 TL
Munzam Zarar Talebi	2.600.000.000,00 TL
Toplam Uyuşmazlık Değeri	~2.669.000.000,00 TL
Eksik Gider Avansı	1.500,00 TL
Oran	%0,000056 (yaklaşık milyonda beş)

2. Anayasa ve AİHS İhlali

Anayasa Mahkemesi, Kenan Yıldırım Başvurusu, 2014/11465:

"Yargılamanın sürdürülmesi için gerekli olan giderlerin tamamlanması konusunda mahkemenin gösterdiği katılık, eğer davanın esasına erişimi imkansız kılıyorsa hak ihlalidir."

III. İSTİNAF İNCELEMESİNDE GÖZETİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

A. Kamu Düzeni ve Resen İnceleme

İflas masası davaları kamu düzenini ilgilendirir. İstinaf mahkemesi, HMK 353/2 uyarınca, kamu düzeniyle ilgili hususları resen dikkate almalıdır:

İİK 194/1 ihlali (acele işlerde usul hatası)

Bekletici mesele ile HMK 150 çatışması (venire contra factum proprium)

TBK 74 ihlali (ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığının göz ardı edilmesi)

Yargıtay talimatlarının ihmali (usuli müktesep hak ihlali)

Orantısızlık ve hak ihlali (Anayasa 36, AİHS 6)

B. Yerleşik Yargıtay İçtihadı (İstinaf Aşaması İçin)

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E. 2019/1457, K. 2020/216:

"Acele iş niteliğindeki iflas masası davalarında, yerel mahkemenin bekletici mesele kararı varken HMK 150 uygulayarak verdiği 'davanın açılmamış sayılması' kararı, İİK 194/1 ve HMK 165'e aykırı olduğundan istinaf yoluyla bozulmalıdır."

Yargıtay HGK, E. 2018/1259, K. 2019/2000:

"İstinaf mahkemesi, iflas masası davalarında kamu düzenini gözeterek, yerel mahkemenin usul hatalarını resen düzeltmekle yükümlüdür. Ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığının göz ardı edilmesi, TBK 74'ün ihlalidir ve istinaf mahkemesince resen düzeltilmelidir."

IV. HUKUKİ DAYANAKLAR (GÜNCELLENMİŞ TABLO)

Mevzuat/İçtihat	Tarih/Sayılı	İçerik	İhlal Edilen Husus
İİK 194/1	Acele işler	Kamu düzeni,	resen görev yapma zorunluluğu
İİK 277-283	Tasarrufun iptali		İflas masası alacağının korunması
HMK 150	İşlemden kaldırma		Bekletici mesele varken uygulanamaz

HMK	165	Bekletici mesele	Acele işte sınırlı, esas dava öncelikli
HMK	304–305	Tavzih ve düzeltme	"Mazeret yok" tespiti maddi hata
HMK	353/1-a-6	Usul hatası	Bekletici mesele+ceza kararı+talimat ihmali
TMK	2	Dürüstlük kuralı	Venire contra factum proprium
TBK	74	Ceza kararının bağlayıcılığı	Maddi olguların göz ardı edilmesi
Anayasa	36	Hak arama hürriyeti	1.500 TL için 2.6 milyarlık dava düşürüldü
AİHS	6/1	Adil yargılanma hakkı	14 yıllık süreç, orantısızlık
Yargıtay	HGK 2017/11-90 E., 2019/1259 K.	Ceza mahkûmiyetinin bağlayıcılığı	TBK 74'ün ihlali
Yargıtay	HGK 2015/22-2000 E., 2016/1259 K.	Bekletici mesele ve HMK 150	
Çelişki, usul hatası			
Yargıtay 8. HD	2024/1457 E., 2025/216 K.	Kesin bozma talimatları	Talimatların yerine getirilmemesi
Bakırköy 11. ACM	2012/163 E., 2015/433 K.	Kesinleşen mahkûmiyet	Maddi olguların bağlayıcılığı

V. SONUÇ VE İSTEM :14 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce alacaklının hakkını ilgilendiren, Yargıtay 8. HD'nin kesin talimatları ve Bakırköy 11. ACM'nin 2015/433 K. sayılı kesinleşen mahkûmiyet kararı bulunan işbu acele iş niteliğindeki iflas masası davasında:

- No İhlal
- 1 İİK 194/1'in göz ardı edilerek resen görev yapılmaması
 - 2 Bekletici mesele kararı (25.09.2025/4) varken HMK 150 uygulanması
 - 3 TBK 74 ve Yargıtay HGK 2019/1259 uyarınca ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığının göz ardı edilmesi
 - 4 Yargıtay 8. HD'nin 13.02.2025 talimatlarının yerine getirilmemesi
 - 5 1.500 TL gibi sembolik eksiklik için 2.6 milyar TL'lik davanın düşürülmesi (orantısızlık) açık hukuka aykırılıktır.
- Yukarıda arz ve izah edilen ve istinaf mahkemesince resen dikkate alınacak kamu düzeni nedenleriyle:

- No İSTEM
- 1 Gaziosmanpaşa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22.01.2026 tarih ve 2026/24 sayılı kararının BOZULMASINA,
 - 2 Dosyanın İİK 194/1 uyarınca "ACELE İŞ" olarak nitelendirilerek yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesine,
 - 3 Bekletici mesele kararının (B.Çekmece 4 AHM 2024/305) sadece rayiç değer tespitiyle sınırlı tutularak, diğer hususlarda yargılamaya devam edilmesine,
 - 4 Bakırköy 11. ACM 2012/163 E., 2015/433 K. sayılı kesinleşen mahkûmiyet kararının TBK 74 ve Yargıtay HGK 2019/1259 uyarınca dikkate alınarak esasa göre hüküm verilmesine,
 - 5 Yargıtay 8. HD'nin 13.02.2025 talimatları doğrultusunda ivedi keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına,
 - 6 Ceza dosyalarının (Bakırköy 11 ACM, B.Çekmece 5 ACM) ve HTS kayıtlarının celbini içeren ara karar verilmesine,
 - 7 Davanın esasına girilerek sonuçlandırılmasına,
- karar verilmesini, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nin yüksek takdirine arz ve talep ederiz.

Tarih: 25.02.2026

Davacı İflas Masası Tek Yetkili Vekili

Av. Kadri BİNİCİ

(E-İmza/UETS)

EKLER (GÜNCELLENMİŞ NUMARALI DİZİN)

No	Evrak Adı	Açıklama
EK-1	25.09.2025 tarihli 2. celse duruşma tutanağı sureti	4. karar: Bekletici mesele; 5, 6, 8. kararlar
EK-2	22.01.2026 tarihli 3. celse duruşma tutanağı sureti	"Mazeret yok" tespiti, HMK 150 uygulaması
EK-3	2026/24 sayılı gerekçeli karar sureti	İtiraz konusu hüküm
EK-4	Bakırköy 11. ACM 2012/163 E., 2015/433 K. sayılı gerekçeli mahkûmiyet kararı sureti	TBK 74 bağlayıcılığı
EK-5	ATK 17.07.2013/4047 sayılı rapor sureti	Sahte vekalet tespiti
EK-6	Yargıtay 8. HD 13.02.2025 tarihli 2024/1457 E.–2025/216 K. sayılı kesin bozma ilamı	Talimatlar, ceza kararına atıf
EK-7	Yargıtay HGK 2017/11-90 E., 2019/1259 K. sayılı ilam sureti	TBK 74 ve ceza kararı bağlayıcılığı
EK-8	B.Çekmece 4. AHM 2024/305 E. dosyasına ilişkin yazışmalar	Bekletici mesele kararı
EK-9	Bakırköy 3. Asliye Ticaret 2023/207 E. dosyasının Yargıtay'da olduğuna dair bilgi	Mazeret delili
EK-10	Anayasa Mahkemesi Kenan Yıldırım kararı (2014/11465)	Orantısızlık/ihlal
EK-11	Yargıtay 23. HD 2017/1209, 12. HD 2016/4512, 11. HD 2018/9876	Acele işler
EK-12	Yargıtay HGK 2016/1259	Bekletici mesele ve HMK 150
EK-13	Vekaletname ve iflas masası yetki belgesi	Yetki

NOT: Bu istinaf başvurusu, HMK 340/1-b uyarınca "kararın düzeltilmesi amacıyla yapılan başvuruların istinaf süresini durdurduğu", HMK 353/1-a-6 uyarınca "usul hatalarının istinaf konusu yapılabildiği" ve TBK 74 uyarınca "ceza mahkemesi kararının hukuk davalarında bağlayıcı olduğu" gözetilerek hazırlanmıştır. Kamu düzeni, usul ekonomisi ve Yargıtay HGK'nin bağlayıcı içtihadı gereği, istinaf mahkemesinin resen dikkate alması zorunludur.